

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1027/2531

นางพรพิมล วงศ์นิติขจร

โจทก์

นางสาวพัชรินทร์ ศิริपालกะ

จำเลย

นางพรพิมล วงศ์นิติขจร โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีโจทก์มีเหตุผลที่จะทำให้ศาลฎีกากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่42711 พร้อมบ้านเลขที่ 588 แขวงลาดยาว เขตบางเขนกรุงเทพมหานครไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ดังกล่าวโดยตีราคาไว้ 448,000 บาทต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาโจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

โจทก์ยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหมายถึงโจทก์เรียกให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมยึดแล้วไม่มีการขายโดยอ้างว่าโจทก์มิได้ขอหมายบังคับคดีภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำบังคับจนมีผลทำให้การยึดทรัพย์ชั่วคราวเป็น

อันยกเลิกไป หากโจทก์ไม่นำค่าธรรมเนียมดังกล่าวไปวางต่อกองยึดอายัดภายในกำหนดของเจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขอหมายบังคับคดีต่อศาลเพื่อยึดทรัพย์โจทก์นำออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมยึดแล้วไม่มีการขายต่อไป ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวและหรือมีคำสั่งถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวตลอดจนมีคำสั่งว่าการยึดทรัพย์ไว้ชั่วคราวของโจทก์ยังมีผลใช้บังคับอยู่ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 100,99)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 94)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-สุชาติ จีวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ